

WOHNEN BERLIN IMMOBILIEN GMBH

Digitale Gesamtkarte

Testakte 1 — Mietrückstand Meier Wilhelmstraße

Klassischer Mahnfall mit drei vollständig offenen Monatsmieten und einem Rest aus Februar, hilfsweiser ordentlicher Kündigung und kombinierter Zahlungs- und Räumungsklage.

Aktenordner: mietrueckstand-meier-wilhelmstrasse

Aktenstücke: 18

Zusammengeführte Lesefassung. Die separat bereitgestellten Arbeitsdateien bleiben für die weitere Bearbeitung maßgeblich.

SYSTEM- UND ARBEITSAUSZUG	sap statusauszug.md
---------------------------	---------------------

SAP-Statusauszug (PDF-Replik)

=====

WOHNEN BERLIN IMMOBILIEN GMBH SAP-Status RE-FX
Vertragsstatus per 18.06.2026 Druck 18.06.2026

=====

OBJ-Nr. : OBJ-10963-WIL-014-03L
Objektadresse : Wilhelmstraße 14, 10963 Berlin, 3. OG links
Objekttyp : Wohnung Mietwohnraum

VERTRAGSDATEN

Vertragsnummer : MV-2019-04217
Mietbeginn : 01.08.2019
Befristung : unbefristet
Schriftform : Vertrag vom 17.07.2019 + Nachtrag 1 vom 02.09.2021
Mietzweck : ausschließlich Wohnzwecke

VERMIETERIN

Name : Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Anschrift : Friedrichstraße 99, 10117 Berlin
HRB : Amtsgericht Charlottenburg HRB 198765 B
USt-ID : DE314159265
Vertretungsorg : Dr. Markus Lehmann, einzelvertretungsberechtigt

MIETER

Debitor-Nr : DK-2019-08812
Name : Meier, Thomas
Geburtsdatum : 14.03.1972
Beruf : Lagermitarbeiter Logistikkonzern Mitte
Anschrift : Wilhelmstraße 14, 10963 Berlin, 3. OG links

KONDITIONEN

Wohnfläche : 64.80 qm (Wohnflächenberechnung 17.07.2019)
Grundmiete : EUR 720.00 monatlich
BK-VZ : EUR 240.00 monatlich
HK-VZ : EUR 220.00 monatlich
SUMME : EUR 1180.00 monatlich Bruttowarmmiete

Letzte Anpassung: 01.10.2021 (Mieterhöhung von EUR 660 auf EUR 720
Nettokalt, Berliner Mietspiegel 2021 Feld D3)

KAUTION

Höhe : EUR 1980.00 = 3 Nettokaltmieten bei Vertragsschluss
Form : Sparbuch verpfändet bei Berliner Sparkasse Filiale Mitte
Quittung : Anlage Mietvertrag

KONTO

Sollstellung gesamt : EUR 84840.00 (Stand 18.06.2026, seit 01.08.2019)
Ist-Zahlung gesamt : EUR 80620.00
Offene Posten : EUR 4220.00

OFFENE POSTEN (Monatsübersicht)

Monat Sollstellung Ist-Zahlung Saldo

02 2026 EUR 1180.00 EUR 0.00 EUR 1180.00
03 2026 EUR 1180.00 EUR 500.00 EUR 680.00
04 2026 EUR 1180.00 EUR 0.00 EUR 1180.00
05 2026 EUR 1180.00 EUR 0.00 EUR 1180.00

SUMME OFFEN: EUR 4220.00

VERZUGSDATEN

Verzug ab : 05.02.2026 (Fälligkeit 04.02.2026 verstrichen)

Verzugszinssatz: Basiszins + 5 Prozentpunkte § 288 Abs. 1 BGB

KORRESPONDENZ

Mahnung 1 : 16.03.2026 (Einwurf-Einschreiben, Zugang 18.03.2026)

Mahnung 2 : 08.04.2026 (Einwurf-Einschreiben + Bote, Zugang 10.04.2026)

Letzte Frist : 22.04.2026, fruchtlos verstrichen

WIEDERVORLAGE

Fristlauf : Rechtsfachwirtin-Vorlage 18.06.2026

Nächster Schritt: Letzte Frist setzen oder direkte Kündigung prüfen

=====
ENDE STATUSAUSZUG
=====

Wohnraummietvertrag

Vertragsnummer: MV-2019-04217

Objekt: Wilhelmstraße 14, 10963 Berlin, 3. OG links

Wohnraummietvertrag zwischen

Vermieterin: Wohnen Berlin Immobilien GmbH, Friedrichstraße 99, 10117 Berlin, vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Markus Lehmann

und

Mieter: Herr Thomas Meier, geb. 14.03.1972, ledig

über die Wohnung Wilhelmstraße 14, 10963 Berlin, 3. OG links, bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad mit Wanne und Dusche, WC, Diele, Balkon, Kellerabteil Nr. 14L.

1 Mietsache

Die Wohnfläche beträgt 64,80 qm laut Wohnflächenberechnung vom 17.07.2019 (Anlage 1). Der Balkon ist dort mit einem Viertel seiner Grundfläche berücksichtigt. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Der Kellerraum ist für übliche Lagerzwecke bestimmt; eine besondere Trockenheit wird nicht zugesichert.

2 Mietzeit

Mietverhältnis beginnt am 01.08.2019. Es läuft unbefristet. Ordentliche Kündigung nach den gesetzlichen Bestimmungen § 573, § 573c BGB.

3 Miete

Grundmiete (Netto-Kalt) EUR 660,00

Betriebskostenvorauszahlung EUR 220,00

Heizkostenvorauszahlung EUR 200,00

Summe Bruttowarmmiete EUR 1080,00

Fälligkeit: monatlich im Voraus, spätestens am 3. Werktag des laufenden Kalendermonats auf das Konto DE89 1001 0010 0987 6543 21 bei Berliner Sparkasse zugunsten Wohnen Berlin Immobilien GmbH.

4 Mietsicherheit (Kautions)

Mieter leistet eine Kautions in Höhe von **EUR 1980,00** (entspricht drei Nettokaltmieten bei Vertragsschluss). Form: Sparbuch verpfändet, Quittung Anlage 2. Die Sicherheit bleibt von späteren Mieterhöhungen unberührt.

5 Betriebskosten

Es gelten die in Anlage 3 aufgelisteten umlagefähigen Betriebskosten gemäß § 2 BetrKV. Soweit kein anderer gesetzlicher oder vereinbarter Maßstab gilt, werden sie nach Wohnfläche verteilt. Heiz- und Warmwasserkosten werden nach der Heizkostenverordnung abgerechnet. Der Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr; Abrechnung, Anpassung der Vorauszahlungen und Belegeinsicht richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

6 Schönheitsreparaturen

Die Wohnung wird nach dem Übergabeprotokoll renoviert übergeben. Schönheitsreparaturen sind nur bei tatsächlichem Renovierungsbedarf und nur im Umfang einer wirksamen vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtung auszuführen. Starre Fristen, eine Endrenovierung unabhängig vom Zustand oder eine bestimmte Farbvorgabe während der Mietzeit werden nicht vereinbart.

7 Gebrauch und Untervermietung

Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Die Aufnahme weiterer Haushaltsangehöriger ist anzuzeigen, soweit berechnigte Interessen der Vermieterin berührt sind. Eine Gebrauchsüberlassung an Dritte und Untervermietung richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

8 Erhaltung, Mängel und Gefahren

8.1

Die Vermieterin erhält die Mietsache im vertragsgemäßen Zustand. Mängel, Schäden und nicht vorhergesehene Gefahren sind unverzüglich unter Angabe von Ort, Zeitpunkt und Erscheinungsbild mitzuteilen, soweit dies möglich ist.

8.2

Zur Prüfung angezeigter Mängel sowie für angekündigte Ables-, Wartungs- und Erhaltungsmaßnahmen ist nach angemessener Terminabstimmung Zutritt zu gewähren. Notfälle bleiben unberührt.

8.3

Bauliche Veränderungen und Eingriffe in Fassade, Leitungen oder Gebäudetechnik bedürfen der vorherigen Zustimmung. Übliche Dübel- und Befestigungslöcher für eine vertragsgemäße Nutzung bleiben hiervon unberührt.

9 Hausordnung und Gemeinschaftsflächen

Die Hausordnung regelt insbesondere Ruhezeiten, Treppenhaus, Müllplätze, Fahrradabstellflächen und den Gemeinschaftshof. Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten. Zwingende gesetzliche Rechte gehen entgegenstehenden Bestimmungen vor.

10 Zahlungsverkehr

10.1

Bei Überweisungen soll die Vertragsnummer **MV-2019-04217** angegeben werden. Eine fehlende Angabe ändert die gesetzlichen Regeln über Tilgungsbestimmung und Anrechnung nicht.

10.2

Stundungen, Ratenzahlungen oder sonstige Kulanzabreden gelten nur für die ausdrücklich bezeichneten Forderungen und Zeiträume. Die laufende Miete bleibt fällig, wenn keine abweichende Vereinbarung getroffen wird.

10.3

Änderungen der eigenen Bankverbindung sind mitzuteilen, soweit ein erteiltes Lastschriftmandat oder eine Erstattung betroffen ist. Der Mieter bleibt für die rechtzeitige Zahlung verantwortlich.

11 Übergabe, Schlüssel und Rückgabe

11.1

Anfangszustand, Zählerstände und Schlüssel ergeben sich aus dem Übergabeprotokoll vom 30.07.2019. Übergeben wurden drei Haus- und Wohnungsschlüssel, zwei Briefkastenschlüssel und ein Kellerschlüssel.

11.2

Bei Beendigung ist die Wohnung geräumt, besenrein und mit sämtlichen Schlüsseln zurückzugeben. Über Zustand, Zählerstände und Schlüssel wird ein gesondertes Protokoll gefertigt. Ansprüche werden durch die bloße Protokollaufnahme weder anerkannt noch ausgeschlossen.

12 Anlagen

1. Wohnflächenberechnung vom 17.07.2019
2. Kautionsquittung und Verpfändungsanzeige
3. Betriebskostenkatalog
4. Übergabeprotokoll vom 30.07.2019
5. Hausordnung
6. Energieausweis zur Einsichtnahme

13 Nebenabreden

Nebenabreden bestehen bei Unterzeichnung nicht. Spätere Änderungen werden in einer eindeutig bezeichneten Erklärung oder einem Nachtrag zur Vertragsakte genommen. Gesetzlich vorgeschriebene Formen bleiben maßgeblich.

14 Schriftform

Kündigungen bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Form. Für sonstige Änderungen gilt die jeweils gesetzlich erforderliche Form; die Parteien dokumentieren dauerhafte Vertragsänderungen aus Beweisgründen in Textform oder in einem unterzeichneten Nachtrag.

Unterschriften

Berlin, den 17.07.2019

Vermieterin	Mieter
Dr. Markus Lehmann (gez.)	Thomas Meier (gez.)

15 Nachtrag 1 zum Mietvertrag

vom **02.09.2021**

15.1 Mieterhöhung § 558 BGB

Aufgrund Mieterhöhungsverlangen vom 28.05.2021 (begründet mit Berliner Mietspiegel 2021 Feld D3) und nachfolgender Zustimmung des Mieters vom 12.07.2021 wird die Nettokaltmiete ab dem **01.10.2021** angehoben:

- Bisherige Nettokaltmiete: EUR 660,00
- Neue Nettokaltmiete: **EUR 720,00**
- Erhöhung: EUR 60,00 = 9,09 Prozent (Kappungsgrenze 15 Prozent gewahrt)

Gleichzeitig werden die BK- und HK-Vorauszahlungen aktualisiert (BK 240, HK 220), so dass die Bruttowarmmiete ab 01.10.2021 EUR 1180,00 beträgt.

Die Mietsicherheit aus dem ursprünglichen Mietvertrag bleibt unverändert.

Unterschriften

Berlin, den 02.09.2021

Vermieterin	Mieter
Dr. Markus Lehmann (gez.)	Thomas Meier (gez.)

Mietkonto FBL5N (SAP-Auszug)

SAP FBL5N - Einzelposten Kreditor Druckdatum 18.06.2026

Debitor: DK-2019-08812 Meier, Thomas

Mietverhältnis: MV-2019-04217

Zeitraum: 01.01.2026 bis 18.06.2026

Bel.Dat.	Bel.Nr.	Buchungstext	Soll EUR	Haben EUR	Saldo EUR
01.01.2026	KS-2026-00037	Sollstellung 01 2026	1180,00		1180,00
02.01.2026	BA-2026-001	Mietzahlung	1180,00	0,00	
01.02.2026	KS-2026-00347	Sollstellung 02 2026	1180,00		1180,00
01.03.2026	KS-2026-00721	Sollstellung 03 2026	1180,00		2360,00
15.03.2026	BA-2026-014	Teilzahlung (kein Verw.)	500,00		1860,00
01.04.2026	KS-2026-01095	Sollstellung 04 2026	1180,00		3040,00
01.05.2026	KS-2026-01446	Sollstellung 05 2026	1180,00		4220,00
01.06.2026	KS-2026-01802	Sollstellung 06 2026	1180,00		5400,00
04.06.2026	BA-2026-027	Eingang, Verwendungszweck Miete 06/26	1180,00	4220,00	

Saldo per 18.06.2026 4220,00 H

Davon Hauptforderung 4220,00

Davon Zinsen (zu berechnen) 0,00

Buchungslogik

Mieter hat:

- Januar voll bezahlt
- Februar nicht bezahlt
- März mit 500 EUR teilbezahlt (ohne Verwendungszweck, Verrechnung nach § 366 BGB)
- April und Mai nichts
- Juni voll bezahlt; Verwendungszweck Miete 06/26 ist als Tilgungsbestimmung nach § 366 Abs. 1 BGB dokumentiert

Verrechnungsreihenfolge

Da Teilzahlungen 15.03.2026 EUR 500 ohne Tilgungsbestimmung kommt § 366 Abs. 2 BGB:

- Februar (älteste fällige Schuld) wird mit 500 EUR verrechnet
- Februar dann noch offen: $1180 - 500 = 680$ EUR
- März unbeglichen 1180 EUR

Alternative Sichtweise: SAP hat die Teilzahlung als März-Zahlung gebucht. Vor Klageeinreichung ist festzulegen, welche Tilgungslogik im Schriftsatz vertreten wird; beide Varianten sind aktenkundig zu machen.

Verzugsbeginn pro Monatsmiete

Monat	Saldo (mit § 366 BGB)	Verzugsbeginn
02 2026	680,00	05.02.2026
03 2026	1180,00	05.03.2026
04 2026	1180,00	08.04.2026
05 2026	1180,00	07.05.2026
Summe	4220,00	

Zinsen Basiszins + 5 Prozentpunkte (zur Information)

Berechnung erst kurz vor Klage mit aktuellem Basiszinssatz (Bundesbank Stand 01.07.2026).

Aktennotiz Nr. 1

Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Abteilung Forderungsmanagement
Friedrichstraße 99, 10117 Berlin

Geschäftszeichen: F-2026-00347

Mietverhältnis: MV-2019-04217, Wilhelmstraße 14, 10963 Berlin, 3. OG links

Mieter: Thomas Meier

Verfasserin: Sandra Berger, Renofa, Tel. 030 2055 4810

Datum: 18.06.2026

Betreff: Tilgungsreihenfolge Teilzahlung 15.03.2026 und Verzugsbeginn

1. Anlass

Am 15.03.2026 ging eine Teilzahlung von 500,00 EUR ein, ohne Verwendungszweck. Im SAP-System ist die Buchung dem Monat März 2026 zugeordnet. Vor Klageerhebung ist die verbindliche Verrechnungsreihenfolge festzulegen.

2. Sachstand

2.1 Zahlungseingang

- Fällige Miete Februar 2026: 1.180,00 EUR — nicht gezahlt
- Fällige Miete März 2026: 1.180,00 EUR — nicht gezahlt
- Teilzahlung 15.03.2026: 500,00 EUR ohne Tilgungsbestimmung des Schuldners
- SAP-Buchung: Betrag ist SAP-intern als März-Zahlung erfasst

2.2 Anwendung § 366 BGB

Der Mieter hat bei der Leistung keine Tilgungsbestimmung nach § 366 Absatz 1 BGB getroffen. Nach § 366 Absatz 2 BGB ist zunächst die fällige, unter mehreren fälligen die weniger gesicherte, dann die für den Schuldner lästigere und danach die ältere Schuld zu tilgen; erst bei gleichem Rang wird verhältnismäßig verteilt. Die Monatsmieten Februar und März sind gleichartig, fällig und gleich gesichert. Deshalb wird die ältere Februarmiete getilgt. Innerhalb dieser Schuld wäre § 367 BGB zu beachten, falls Kosten oder Zinsen mitverrechnet werden sollen.

Ergebnis nach Verrechnung:

- Februar 2026 verbleibt offen: $1.180,00 - 500,00 = 680,00$ EUR
- März 2026 verbleibt vollständig offen: 1.180,00 EUR

Gesamtrückstand nach Verrechnung: $680,00 + 1.180,00 + 1.180,00$ (April) + $1.180,00$ (Mai) = 4.220,00 EUR.

2.3 Verhältnis zur SAP-Buchung

SAP hat die Teilzahlung als März-Buchung erfasst. Das führt zu keinem anderen Ergebnis auf Klageebene, weil der Gesamtrückstand identisch bleibt. Im Schriftsatz ist jedoch die Verrechnung nach § 366 Absatz 2 BGB ausdrücklich darzustellen, damit der Verzugsbeginn pro Monatsmiete nachvollziehbar ist.

3. Rechtliche Bewertung

Die Verrechnung nach § 366 Absatz 2 BGB auf die ältere Februarschuld ist die gesetzliche Regelfolge und im Schriftsatz so darzustellen. Fälligkeit und Verzugsbeginn sind zu trennen. Die Mieten waren spätestens am 04.02.2026, 04.03.2026, 07.04.2026 und 06.05.2026 zu leisten; Verzug begann jeweils am Folgetag, also am 05.02.2026, 05.03.2026, 08.04.2026 und 07.05.2026. Sonnabende zählen für die Zahlungsfrist des § 556b Absatz 1 BGB nicht. Die Zinsforderung ist kurz vor Klageerhebung mit dem dann geltenden Basiszinssatz zu berechnen (§ 288 Absatz 1 BGB, fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz).

4. Nächste Schritte

1. In der Klageschrift die Tilgungsverrechnung nach § 366 Abs. 2 BGB explizit ausführen.
2. Zinslauf pro Monatsmiete tabellarisch darstellen.
3. SAP-Buchungstext vor Einreichung prüfen; ggf. Buchungskorrektur anfordern.

5. Eskalation / Vorlage

Die gesetzliche Tilgungsfolge und die Zinsstaffel sind vor Einreichung im Vier-Augen-Prinzip freizugeben. Weicht die Buchhaltung nicht auf die Februarschuld um oder legt der Mieter nachträglich eine Tilgungsbestimmung vor, ist die Forderungsaufstellung zu stoppen und der Rechtsabteilung zur Entscheidung vorzulegen.

(gez.) Sandra Berger
Renofa, Forderungsmanagement

Aktenstück 5 von 18

korrespondenz / mahnung-1.md

AKTENSTÜCK	mahnung 1.md
-------------------	--------------

Mahnung 1

Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Friedrichstraße 99
10117 Berlin

Herrn
Thomas Meier
Wilhelmstraße 14
10963 Berlin
3. OG links

Berlin, 16.03.2026

Mietverhältnis Wilhelmstraße 14, 10963 Berlin, 3. OG links
Vertragsnummer MV-2019-04217
Zahlungserinnerung Mieten 02 und 03 2026

Sehr geehrter Herr Meier,

wir bedauern feststellen zu müssen, dass folgende Mieten nicht
vollständig auf unserem Konto eingegangen sind:

Februar 2026 EUR 1180,00 offen
März 2026 EUR 680,00 offen (nach Berücksichtigung
Ihrer Teilzahlung am 15.03.2026)

Summe EUR 1860,00 offen

Wir bitten Sie, den offenen Betrag bis zum ****30.03.2026**** auf unser
Konto

IBAN: DE89 1001 0010 0987 6543 21
BIC: BELADEBEXXX
bei der Berliner Sparkasse,
Verwendungszweck: MV-2019-04217 Mietrückstand 02-03 2026

zu überweisen.

Sollten Sie sich in einer Zahlungsschwierigkeit befinden, kontaktieren
Sie uns bitte unter der Telefonnummer 030/123456-12 (Frau Berger). Wir
sind grundsätzlich zu einer Ratenvereinbarung bereit.

Wir bitten Sie freundlich, der Sache umgehend abzuhelpen.

Mit freundlichen Grüßen
Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Sandra Berger
Rechtsfachwirtin
Abteilung Forderungsmanagement

Zustellung: Einwurf-Einschreiben Sendungsnummer RR1234567890DE, Einwurf am 18.03.2026 um 11:42 Uhr in den Briefkasten Wilhelmstraße 14 (Zustellnachweis Deutsche Post DHL).

Aktenstück 6 von 18

korrespondenz / mahnung-2.md

AKTENSTÜCK	mahnung 2.md
-------------------	--------------

Mahnung 2 mit Klageandrohung

Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Friedrichstraße 99, 10117 Berlin

Herrn
Thomas Meier
Wilhelmstraße 14
10963 Berlin
3. OG links

Berlin, 08.04.2026

Mietverhältnis Wilhelmstraße 14, 10963 Berlin, 3. OG links
Vertragsnummer MV-2019-04217

ZWEITE MAHNUNG - KLAGEANDROHUNG

Sehr geehrter Herr Meier,

auf unsere Zahlungserinnerung vom 16.03.2026 haben wir bisher weder eine Reaktion noch den dort genannten Betrag erhalten. Mittlerweile ist die Miete für April 2026 ebenfalls vollständig fällig und unbeglichen.

Offene Forderungen Stand 08.04.2026 nach gesetzlicher Verrechnung:

Februar 2026 EUR 680,00 offen (nach Teilzahlung EUR 500,00)

März 2026 EUR 1180,00 offen

April 2026 EUR 1180,00 offen

Summe EUR 3040,00 offen

zzgl. Verzugszinsen 5 Prozentpunkte über
Basiszinssatz seit Verzugseintritt

Sie befinden sich mit der Mietzahlung in Verzug § 286 Abs. 2
Nr. 1 BGB i.V.m. § 556b BGB.

Wir setzen Ihnen letzte Frist bis zum ****22.04.2026****, den
Gesamtbetrag auszugleichen.

Sollte der Betrag bis dahin nicht vollständig auf unserem Konto sein,
werden wir:

1. das Mietverhältnis fristlos kündigen
(§ 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 BGB, § 569 Abs. 3 Nr. 1 BGB),
2. hilfsweise ordentlich kündigen wegen Pflichtverletzung
(§ 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB),
3. Zahlungs- und Räumungsklage erheben.

Hinweise auf Folgekosten:

- Gerichtskosten nach dem bei Klageeinreichung geltenden GKG

- Vollstreckungskosten, falls erforderlich
- Laufende Verzugszinsen

Sollten Sie unverschuldet in Zahlungsschwierigkeiten sein, können Sie sich an das Jobcenter (Mietübernahme nach § 22 Abs. 8 SGB II) oder das Sozialamt wenden. Wir sind grundsätzlich auch weiterhin zu einer Ratenvereinbarung bereit.

Mit freundlichen Grüßen
Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Sandra Berger
Rechtsfachwirtin, Abteilung Forderungsmanagement

Zustellung: Einwurf-Einschreiben RR2345678901DE und Bote (Hausmeisterservice Mitte), Zustellbeleg
10.04.2026 um 09:55 Uhr.

EINGANGSKORRESPONDENZ	mieter antwort nachfrage zahlung.md
Von	thomas.meier.private@example.net
An	forderungsmanagement@wohnen-berlin-immobilien.de
Datum	18.06.2026, 22:41 Uhr
Betreff	Re: Ihr Schreiben wegen Rückstand

E-Mail des Mieters zur angeblichen Zahlung

Guten Abend Frau Berger,

ich habe die Zahlung eigentlich schon angewiesen. Meine Schwester hatte mir dabei geholfen, weil ich im Onlinebanking nicht mehr reinkam. Ich finde den Beleg gerade nicht, vermutlich ist er auf dem alten Handy.

Bitte warten Sie noch ein paar Tage. Ich will keinen Ärger und ich melde mich morgen noch einmal, wenn ich in der Filiale war. Falls doch nichts angekommen ist, können wir eventuell eine Rate vereinbaren.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Meier

Weitergeleitete Notiz aus dem Posteingang:

Scanqualität der angehängten Bildschirmaufnahme schlecht. Angezeigter Betrag nicht lesbar. Kein Zahlungsempfänger erkennbar.

Aktenstück 8 von 18

korrespondenz / kuendigung.md

AKTENSTÜCK	kuendigung.md
-------------------	---------------

Kündigung fristlos und hilfsweise ordentlich

Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Friedrichstraße 99, 10117 Berlin

Herrn
Thomas Meier
Wilhelmstraße 14
10963 Berlin
3. OG links

Berlin, 04.05.2026

Mietverhältnis Wilhelmstraße 14, 10963 Berlin, 3. OG links
Vertragsnummer MV-2019-04217

Außerordentliche fristlose Kündigung wegen Mietzahlungsverzug
Hilfsweise ordentliche Kündigung

Sehr geehrter Herr Meier,

namens und im Auftrag der Wohnen Berlin Immobilien GmbH erkläre ich
hiermit gegenüber Ihnen

die außerordentliche fristlose Kündigung
des Mietverhältnisses über die Wohnung Wilhelmstraße 14,
10963 Berlin, 3. OG links, mit sofortiger Wirkung
(§ 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 BGB i.V.m. § 569 Abs. 3 Nr. 1 BGB),

hilfsweise die ordentliche Kündigung zum Ablauf des
31.10.2026 (Frist § 573c Abs. 1 BGB; Mietdauer
über 5, aber unter 8 Jahre = 6 Monate Kündigungsfrist).
Zugang 04.05.2026 liegt innerhalb der ersten drei Werktage des
Mai 2026; der Samstag ist bei § 573c Abs. 1 BGB mitzuzählen,
wenn er nicht letzter Tag der Karenzfrist ist (BGH 27.04.2005 –
VIII ZR 206/04). Mai zählt mit.

Begründung

Sie befinden sich mit den Mieten Februar bis April 2026 in einem
nicht unerheblichen Mietrückstand. Der offene Saldo beträgt zum
heutigen Tage EUR 3040,00 (Februar EUR 680,00 nach Verrechnung der
Teilzahlung, März EUR 1180,00 und April EUR 1180,00). Die Miete für
Mai 2026 ist am 04.05.2026 noch nicht fällig und wird nicht als
Kündigungsrückstand angesetzt.

Damit liegen die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3
Buchst. b BGB i.V.m. § 569 Abs. 3 Nr. 1 BGB vor: Rückstand
in Höhe von mehr als zwei Monatsmieten (EUR 3040 > 2 x EUR 1180) bei einem
länger als einen Termin sich erstreckenden Zeitraum. Auch § 543

Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Buchst. a BGB ist erfüllt (Verzug über zwei aufeinander folgende Termine in nicht unerheblicher Höhe).

Trotz zweier Mahnungen (16.03.2026 und 08.04.2026) und mehrfach gesetzter Fristen haben Sie weder gezahlt noch sich gemeldet.

Mit der hilfsweise ausgesprochenen ordentlichen Kündigung verfolgen wir das berechnigte Interesse § 573 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB wegen schuldhafter, nicht unerheblicher Pflichtverletzung. Diese Kündigung wird nach gefestigter Rechtsprechung (BGH 23.07.2025 – VIII ZR 287/23; BGH 09.04.2025 – VIII ZR 145/24; BGH 16.02.2005 – VIII ZR 6/04) durch eine etwaige spätere Schonfristzahlung nach § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB nicht automatisch unwirksam. Eine spätere Zahlung ist bei Verschulden und Erheblichkeit nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB zu würdigen.

HINWEIS PARAGRAF 568 ABS. 2 BGB

Sie können der ordentlichen Kündigung nach § 574 BGB widersprechen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für Sie oder Ihre Familie eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen der Vermieterin nicht zu rechtfertigen wäre. Der Widerspruch ist in Textform zu erklären, spätestens zwei Monate vor dem Beendigungstermin (31.10.2026), also bis 31.08.2026.

HINWEIS PARAGRAF 569 ABS. 3 NR. 2 BGB

Die fristlose Kündigung wird unwirksam, wenn Sie spätestens zwei Monate nach Eintritt der Rechtshängigkeit einer etwaigen Räumungsklage durch Zahlung oder durch Erklärung einer öffentlichen Stelle die rückständige Forderung vollständig ausgleichen. Diese Heilung gilt nur einmal innerhalb von zwei Jahren.

HERAUSGABEAUFFORDERUNG

Sie sind verpflichtet, die Wohnung spätestens am 11.05.2026 vollständig geräumt an die Vermieterin herauszugeben. Vereinbaren Sie hierzu bitte einen Übergabetermin mit unserem Hausmeisterservice unter 030/123456-12 (Frau Berger).

WEITERE SCHRITTE

Sollten Sie weder zahlen noch räumen, werden wir kombinierte Zahlungs- und Räumungsklage zum Amtsgericht Kreuzberg erheben (§ 23 Nr. 2a GVG, § 29a ZPO).

Mit freundlichen Grüßen
Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Dr. Markus Lehmann (gez.)

Zustellung: Bote (Hausmeisterservice Mitte) am 04.05.2026 14:30 Uhr in den Briefkasten Wilhelmstraße 14. Botenversicherung schriftlich. Zusätzlich Einwurf-Einschreiben RR3456789012DE Einwurf 06.05.2026.

Aktenstück 9 von 18

korrespondenz / klage-entwurf.md

AKTENSTÜCK	klage entwurf.md
-------------------	------------------

Entwurf Kombinierte Zahlungs- und Räumungsklage

An das
Amtsgericht Kreuzberg
Möckernstraße 130
10963 Berlin

Berlin, 19.06.2026

Klage

der Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Friedrichstraße 99, 10117 Berlin
vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Markus Lehmann
Klägerin
prozessbevollmächtigt vertreten durch die
Rechtsfachwirtin Frau Sandra Berger
nach § 79 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 ZPO

gegen

Herrn Thomas Meier
Wilhelmstraße 14, 10963 Berlin, 3. OG links
Beklagter

wegen Mietrückstand und Räumung

Vorläufiger Streitwert

- Zahlungsforderung: EUR 4 220,00
- Räumung (1 Jahresnettomiete): EUR 8 640,00
- gesamt: EUR 12 860,00

Klageanträge

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin EUR 4 220,00
nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
aus EUR 680,00 seit dem 05.02.2026,
aus EUR 1 180,00 seit dem 05.03.2026,
aus EUR 1 180,00 seit dem 08.04.2026 und
aus EUR 1 180,00 seit dem 07.05.2026
zu zahlen.
2. Der Beklagte wird verurteilt, die im 3. Obergeschoss links des
Hauses Wilhelmstraße 14, 10963 Berlin, gelegene Wohnung,
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Bad, WC, Diele, Balkon und
Kellerabteil Nr. 14L, mit einer Wohnfläche von 64,80 qm, zu
räumen und vollständig geräumt an die Klägerin
herauszugeben.

3. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar; der Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung abwenden.

Begründung

I. Sachverhalt

Die Klägerin ist eingetragene Eigentümerin des Mehrfamilienhauses Wilhelmstraße 14, 10963 Berlin. Die im Antrag bezeichnete Wohnung hat sie mit Wohnraummietvertrag vom 17.07.2019 (Anlage K1) an den Beklagten zu einer Bruttowarmmiete von zuletzt EUR 1180,00 (davon Netto-Kalt EUR 720,00, BK EUR 240,00, HK EUR 220,00) vermietet.

Nachtrag 1 zum Mietvertrag vom 02.09.2021 (Anlage K2) hob die Nettokaltmiete im Wege einer einvernehmlichen Mieterhöhung nach § 558 BGB ab dem 01.10.2021 von EUR 660,00 auf EUR 720,00 an.

Die Miete ist nach § 3 des Mietvertrages und § 556b BGB monatlich im Voraus, spätestens am 3. Werktag des Monats, zu zahlen.

Seit Februar 2026 ist der Beklagte mit Mietzahlungen in Verzug. Die einzelnen Mietzahlungen ergeben sich aus der nachfolgenden Aufstellung und dem Mietkontoauszug (Anlage K3):

Monat Soll Ist Saldo Verzugsbeginn

02 2026	EUR 1180,00	EUR 500,00	EUR 680,00	05.02.2026	[1]
03 2026	EUR 1180,00	EUR 0,00	EUR 1180,00	05.03.2026	[1]
04 2026	EUR 1180,00	EUR 0,00	EUR 1180,00	08.04.2026	
05 2026	EUR 1180,00	EUR 0,00	EUR 1180,00	07.05.2026	

[1] Verrechnung der Teilzahlung 15.03.2026 in Höhe von EUR 500,00 nach § 366 Abs. 2 BGB auf die älteste fällige Schuld (Februar 2026).

Beweis: Anlage K3 (Mietkonto-Auszug FBL5N vom 18.06.2026).

Die Klägerin hat den Beklagten mit Schreiben vom 16.03.2026 (Anlage K4) und 08.04.2026 (Anlage K5) gemahnt. Die zweite Mahnung enthielt eine Klageandrohung und Hinweise auf Sozialleistungsträger.

Der Beklagte hat bis zu seiner E-Mail vom 18.06.2026 nicht reagiert. Die dort behauptete weitere Zahlung ist weder im Mietkonto eingegangen noch durch einen lesbaren Zahlungsbeleg nachgewiesen.

Mit Schreiben vom 04.05.2026 (Anlage K6) hat die Klägerin gegenüber dem Beklagten die außerordentliche fristlose Kündigung des Mietverhältnisses nach § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 BGB i.V.m. § 569 Abs. 3 Nr. 1 BGB erklärt und hilfsweise die ordentliche Kündigung zum Ablauf des 31.10.2026 ausgesprochen (Frist 6 Monate bei Mietdauer über 5, aber unter 8 Jahren, § 573c Abs. 1 BGB; Zugang 04.05.2026 innerhalb der ersten drei Werktage des Mai

2026, BGH 27.04.2005 – VIII ZR 206/04).

Das Kündigungsschreiben ist dem Beklagten am 04.05.2026 über den Boten zugegangen (Anlage K7 Botenbescheinigung) sowie zusätzlich durch Einwurf-Einschreiben am 06.05.2026.

Der Beklagte hat die Wohnung trotz Aufforderung zum 11.05.2026 nicht geräumt und nichts auf den Rückstand gezahlt.

II. Rechtliche Würdigung

1. Zahlungsanspruch

Der Anspruch auf Zahlung der rückständigen Miete ergibt sich aus § 535 Abs. 2 BGB. Die Miete ist nach § 4 Mietvertrag i.V.m. § 556b BGB jeweils zum 3. Werktag des Monats fällig.

Der Verzug tritt nach § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB kraft Gesetzes ein.

Die Verzugszinsen sind nach § 288 Abs. 1 BGB in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz geschuldet.

2. Wirksamkeit der fristlosen Kündigung

Die fristlose Kündigung ist nach § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Buchst. b BGB i.V.m. § 569 Abs. 3 Nr. 1 BGB wirksam. Der Rückstand belief sich zum Kündigungszeitpunkt 04.05.2026 auf EUR 3 040,00 und damit auf mehr als zwei Monatsmieten ($2 \times \text{EUR } 1\,180,00 = \text{EUR } 2\,360,00$) bei einem länger als einen Termin sich erstreckenden Zeitraum. Daneben sind zugleich auch die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Buchst. a BGB erfüllt (Verzug an zwei aufeinander folgenden Terminen mit einem nicht unerheblichen Teil der Miete).

Die Kündigung ist formgerecht § 568 Abs. 1 BGB schriftlich unter Hinweis auf das Widerspruchsrecht nach § 574 BGB erklärt worden.

3. Hilfsweise ordentliche Kündigung

Die hilfsweise ausgesprochene ordentliche Kündigung § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB greift mangels Erfüllung. Die Klägerin verfolgt ein berechtigtes Interesse, da der Beklagte seine Hauptpflicht aus dem Mietvertrag schuldhaft und nicht unerheblich verletzt.

Eine etwaige spätere Schonfristzahlung nach § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB beseitigt nur die fristlose, nicht automatisch die hilfsweise erklärte ordentliche Kündigung (BGH 23.07.2025 – VIII ZR 287/23; BGH 09.04.2025 – VIII ZR 145/24; BGH 16.02.2005 – VIII ZR 6/04). Die Zahlung bleibt bei Verschulden und Erheblichkeit nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB zu würdigen.

4. Räumungsanspruch

Der Räumungsanspruch ergibt sich aus § 546 Abs. 1 BGB.

III. Zuständigkeit

Sachlich § 23 Nr. 2a GVG (Wohnraummiete stets Amtsgericht).

Örtlich § 29a ZPO (ausschließlich Lageort).

IV. Anlagen

K1 Mietvertrag vom 17.07.2019

K2 Nachtrag 1 vom 02.09.2021

K3 Mietkonto FBL5N Stand 18.06.2026

K4 Mahnung 1 vom 16.03.2026

K5 Mahnung 2 vom 08.04.2026

K5a E-Mail des Beklagten vom 18.06.2026

K6 Kündigungsschreiben vom 04.05.2026

K7 Botenbescheinigung vom 04.05.2026

Sandra Berger

Rechtsfachwirtin

Vollmacht beigelegt (Anlage K0)

DocuWeb Exportliste F-2026-00347

1 Exportkopf

Feld	Wert
Exportzeitpunkt	20.06.2026, 07:46 Uhr
Akte	F-2026-00347
Vertragsnummer	MV-2019-04217
Sachbearbeitung	S. Berger
Treffer	16

2 Dokumentenbestand

Eintrag DW-884102

DMS-ID	DW-884102
Eingangsdatum	06.08.2019
Dokumentklasse	Vertrag
Dateiname im DMS	MV_2019_04217_scan.pdf
Version	1
OCR	97 Prozent
Bemerkung	unterschiedene Fassung

Eintrag DW-884103

DMS-ID	DW-884103
Eingangsdatum	06.08.2019
Dokumentklasse	Anlage
Dateiname im DMS	hausordnung_2019.pdf
Version	1
OCR	92 Prozent
Bemerkung	Rückseite schief gescannt

Eintrag DW-901700

DMS-ID	DW-901700
Eingangsdatum	16.03.2026
Dokumentklasse	Buchhaltung
Dateiname im DMS	Buchungsklaerung_Teilzahlung.pdf
Version	1
OCR	100 Prozent
Bemerkung	Tilgung auf Februarmiete dokumentiert

Eintrag DW-901771

DMS-ID	DW-901771
Eingangsdatum	18.03.2026
Dokumentklasse	Ausgang
Dateiname im DMS	Mahnung_1_Meier.pdf
Version	1
OCR	100 Prozent
Bemerkung	Versandstück

Eintrag DW-901772

DMS-ID	DW-901772
Eingangsdatum	18.03.2026
Dokumentklasse	Zustellung
Dateiname im DMS	RR1234567890DE.pdf
Version	1
OCR	84 Prozent
Bemerkung	Trackingausdruck

Eintrag DW-906430

DMS-ID	DW-906430
Eingangsdatum	08.04.2026
Dokumentklasse	Zustellung
Dateiname im DMS	Einwurfprotokoll_Mahnung_2.pdf
Version	1
OCR	96 Prozent
Bemerkung	nennt Einwurf am 08.04.2026

Eintrag DW-906441

DMS-ID	DW-906441
Eingangsdatum	10.04.2026
Dokumentklasse	Ausgang
Dateiname im DMS	Mahnung_2_Meier_final.pdf
Version	3
OCR	100 Prozent
Bemerkung	Version 2 trägt falsches Datum

Eintrag DW-906442

DMS-ID	DW-906442
Eingangsdatum	10.04.2026
Dokumentklasse	Zustellung
Dateiname im DMS	Botenvermerk_10042026.pdf
Version	1
OCR	89 Prozent
Bemerkung	Handschrift teilweise blass

Eintrag DW-910009

DMS-ID	DW-910009
Eingangsdatum	04.05.2026
Dokumentklasse	Ausgang
Dateiname im DMS	Kündigung_Meier_unterschrieben.pdf
Version	4
OCR	100 Prozent
Bemerkung	freigegebene Fassung

Eintrag DW-910010

DMS-ID	DW-910010
Eingangsdatum	04.05.2026
Dokumentklasse	Zustellung
Dateiname im DMS	Einwurfprotokoll_04052026.pdf
Version	1
OCR	96 Prozent
Bemerkung	Original bei Hausverwaltung

Eintrag DW-910011

DMS-ID	DW-910011
Eingangsdatum	06.05.2026
Dokumentklasse	Zustellung
Dateiname im DMS	RR3456789012DE.pdf
Version	1
OCR	87 Prozent
Bemerkung	zusätzlicher Postnachweis

Eintrag DW-914552

DMS-ID	DW-914552
Eingangsdatum	18.06.2026
Dokumentklasse	Eingang
Dateiname im DMS	Mail_Meier_angeblich_überwiesen.pdf
Version	1
OCR	100 Prozent
Bemerkung	genannter Screenshot fehlt

Eintrag DW-914557

DMS-ID	DW-914557
Eingangsdatum	19.06.2026
Dokumentklasse	Bankbeleg
Dateiname im DMS	Sparkasse_Ueberweisungsversuch.pdf
Version	1
OCR	100 Prozent
Bemerkung	Entwurf nicht autorisiert; keine Belastung

Eintrag DW-914554

DMS-ID	DW-914554
Eingangsdatum	19.06.2026
Dokumentklasse	Entwurf
Dateiname im DMS	Klage_Meier_19062026.docx
Version	5
OCR	entfällt
Bemerkung	noch nicht eingereicht

Eintrag DW-914555

DMS-ID	DW-914555
Eingangsdatum	19.06.2026
Dokumentklasse	Tabelle
Dateiname im DMS	Forderungsaufstellung_Meier.xlsx
Version	2
OCR	entfällt
Bemerkung	SAP-Saldo 4.220,00 EUR

Eintrag DW-914556

DMS-ID	DW-914556
Eingangsdatum	19.06.2026
Dokumentklasse	Notiz
Dateiname im DMS	Rückfrage_Tilgung.docx
Version	1
OCR	entfällt
Bemerkung	fachliche Freigabe offen

3 Exporthinweis

Die Dateien DW-906441 und DW-910009 haben mehrere Versionen; für die Akte wurden nur die jeweils als final markierten Fassungen exportiert. DW-914557 bestätigt, dass der vom Mieter erwähnte Überweisungsentwurf nicht autorisiert und nicht ausgeführt wurde.

DW-906430 nennt einen Boteneinwurf am 08.04.2026. Der ältere Zustellungsvermerk bei DW-906442 und der SAP-Status nennen dagegen den 10.04.2026. Beide Nachweise bleiben unverändert erhalten; vor Verwendung eines konkreten Zugangsdatums sind Bote, Original und Sendungsbezug abzugleichen.

Zahlungsavis Mietkonto Thomas Meier

1 Buchungsdaten

Feld	Wert
Hausbank	Berliner Handelsbank AG
Kontoauszug	056/2026
Wertstellung	15.03.2026
Buchungstag	15.03.2026
Betrag	500,00 EUR Haben
Auftraggeber	Thomas Meier
Auftraggeber-IBAN	DE44 1002 0500 7718 4630 09
Empfänger-IBAN	DE89 1001 0010 0987 6543 21
Verwendungszweck	TH MEIER WILHELMSTR 14
Bankreferenz	EREF 2026031500791182

2 Buchungstext

SEPA-Überweisung, Eingang ohne Monatsangabe und ohne Vertragsnummer. Der maschinelle Zuordnungslauf hat den Betrag zunächst als Zahlung für März 2026 markiert. Eine ausdrückliche Tilgungsbestimmung ist im Verwendungszweck nicht enthalten.

3 Systemvermerk

Importiert am 16.03.2026 um 02:14 Uhr. Automatische Trefferquote 71 Prozent. Manuelle Nachbearbeitung am 18.06.2026 vorgemerkt.

Berliner Sparkasse

PrivatkundenService

Alexanderplatz 2

10178 Berlin

Herrn Thomas Meier

Wilhelmstraße 14

10963 Berlin

Berlin, 19.06.2026

Kundenreferenz: KS-2026-0619-44718

Bestätigung zu Ihrem Überweisungsversuch

Sehr geehrter Herr Meier,

auf Ihren Wunsch bestätigen wir das Ergebnis der Prüfung in unserer Filiale. Am 16.06.2026 wurde um 19:42 Uhr im Onlinebanking ein Überweisungsentwurf über **4220,00 EUR** zugunsten der Wohnen Berlin Immobilien GmbH erfasst. Als Verwendungszweck war Miete Wilhelmstrasse Rueckstand eingegeben.

Der Auftrag wurde nicht ausgeführt. Die zur Freigabe angeforderte Bestätigung in der pushTAN-App wurde innerhalb des vorgesehenen Zeitfensters nicht erteilt. Die Sitzung endete ohne Autorisierung. Es wurden weder eine Auftragsnummer noch eine Vormerkung erzeugt; das Konto wurde nicht belastet.

Prüfergebnis

Merkmal	Feststellung
Erfassung des Entwurfs	16.06.2026, 19:42:17 Uhr
Empfängername	Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Betrag	4220,00 EUR
Autorisierung	nicht erfolgt
Buchung oder Vormerkung	keine
Stornierung	nicht erforderlich, da kein Auftrag erteilt

Die in der Filiale vorgelegte Bildschirmaufnahme zeigt den Erfassungsdialog vor Abschluss der Freigabe. Sie ist kein Zahlungsbeleg. Ein Kontoauszug mit Belastung oder eine bankseitige Ausführungsbestätigung kann deshalb nicht erstellt werden.

Für künftige Aufträge wurde die pushTAN-Verbindung auf dem neuen Mobilgerät am 19.06.2026 neu eingerichtet. Diese technische Freischaltung löst den oben genannten Entwurf nicht nachträglich aus. Eine neue Überweisung muss gesondert erfasst und freigegeben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Berliner Sparkasse

Serviceberatung Privatkunden

Dieses Schreiben enthält keine Aussage zur Fälligkeit oder zum Bestand der zugrunde liegenden Mietforderung.

E-Mail-Ausdruck: Überweisung müsste angekommen sein

1 Kopfzeilen

Feld	Inhalt
Von	Thomas Meier, th.meier72@posteo-beispiel.de
An	forderungsmanagement@wohnen-berlin-immobilien.de
Datum	19.06.2026, 06:12 Uhr
Betreff	AW: Nachfrage Zahlung / bin unterwegs
Nachrichten-ID	202606190612.7719@mail.posteo-beispiel.de

2 Nachricht

Guten Morgen Frau Berger,

ich bin bis Sonntag bei meiner Schwester in Rostock und komme nicht an die Unterlagen. Das Geld müsste aber raus sein. Ich hatte gestern geschrieben, dass ich den Screenshot mitschicke. Offenbar hat mein Handy den Anhang nicht hochgeladen. In der Banking-App steht bei mir nur „vorgemerkt“. Den genauen Betrag kann ich gerade nicht sehen, ich meine aber 1.180 Euro.

Bitte reichen Sie noch nichts beim Gericht ein. Ich rufe am Montag gegen Mittag an und schicke dann den Kontoauszug. Die Juni-Miete ist jedenfalls bezahlt worden.

Viele Grüße

Thomas Meier

3 Anlagenstatus

Im DMS ist zu dieser Nachricht kein Anhang gespeichert. Der in der Nachricht erwähnte Screenshot liegt weder im Posteingang noch im Spam-Quarantäneexport vor.

Telefonnotiz Hausverwaltung

1 Gesprächsdaten

Feld	Inhalt
Datum	19.06.2026, 11:08 bis 11:17 Uhr
Gesprächspartner	Ralf Nowak, Objektbetreuer Süd
Aufgenommen von	Sandra Berger
Akte	F-2026-00347

2 Gesprächsinhalt

Herr Nowak bestätigt, dass am Briefkasten der Wohnung im 3. Obergeschoss links weiterhin das Schild „Meier“ angebracht ist. Er habe Herrn Meier am 17.06.2026 gegen 18 Uhr im Hof gesehen. Eine Wohnungsaufgabe sei der Hausverwaltung nicht bekannt.

Zum Botenweg der Kündigung vom 04.05.2026 erinnert sich Herr Nowak, dass der Umschlag vollständig in den Briefkastenschlitz eingeworfen worden sei. Der Einwurf sei durch Frau Yilmaz vom Hausmeisterservice vorgenommen worden; Herr Nowak habe daneben gestanden. Das unterschriebene Originalprotokoll liege nach seiner Erinnerung „im roten Objektordner“, sei aber noch nicht an die Zentrale geschickt worden.

Herr Nowak weist außerdem auf eine ältere Meldung über Feuchtigkeit im Kellerabteil hin. Die Meldung stammt aus November 2024 und betrifft nach seiner Erinnerung nicht die Wohnung. Im DMS ist dazu nur ein unscharfer Fotoausdruck vorhanden.

3 Offener Rücklauf

Herr Nowak sendet das Original des Einwurfprotokolls und prüft, ob die Kelleranzeige versehentlich unter dem Mietvertrag abgelegt wurde. Rückmeldung zugesagt bis 22.06.2026.

Einwurfprotokoll Kündigung

1 Sendung

Feld	Inhalt
Auftraggeberin	Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Empfänger	Thomas Meier
Anschrift	Wilhelmstraße 14, 10963 Berlin, 3. OG links
Dokument	Kündigung vom 04.05.2026, sechs Blatt
Umschlag	weiß, C4, verschlossen, Sichtfenster

2 Durchführung

Ich, Aylin Yilmaz, Mitarbeiterin des Hausmeisterservice Mitte, habe den oben bezeichneten Umschlag am 04.05.2026 um 14:30 Uhr in den zur Wohnung 3. OG links gehörenden Briefkasten eingeworfen. Der Briefkasten war mit „T. Meier“ beschriftet. Der Umschlag fiel vollständig in den Briefkasten und war von außen nicht mehr greifbar.

Beim Einwurf war Herr Ralf Nowak, Objektbetreuer der Wohnen Berlin Immobilien GmbH, anwesend. Die Haustür war über den Verwaltungszylinder geöffnet worden. Ein persönlicher Kontakt mit dem Empfänger fand nicht statt.

3 Bestätigung

Berlin, 04.05.2026

Aylin Yilmaz

Ralf Nowak, Zeuge

Scanvermerk: Das Original befindet sich laut Hausverwaltung im roten Objektordner Wilhelmstraße 14. Der vorliegende Scan wurde am 22.06.2026 aus einer Mobiltelefonaufnahme erzeugt; die Unterschriften sind erkennbar, der untere rechte Rand ist abgeschnitten.

Mieterdatenblatt Abgleich

1 Stammdaten aus drei Systemen

Feld	SAP RE-FX	DocuWeb Index	Hausverwaltung
Name	Thomas Meier	Thomas Meier	T. Meier
Geburtsdatum	14.03.1972	14.03.1972	nicht geführt
Vertragsnummer	MV-2019-04217	MV-2019-04217	04217
Wohnung	Wilhelmstraße 14, 3. OG links	Wilhelmstr. 14 / 3OL	Whg. 12
Mobilnummer	0176 4819 2207	0176 4819 2207	0176 4819 2270
E-Mail	thomas.meier72@posteo-beispiel.de	th.meier72@posteo-beispiel.de	leer
Bankeinzug	nein	Altindex: ja	nein
Briefkastenschild	nicht geführt	nicht geführt	T. Meier

2 Prüfvermerk

Die abweichende Mobilnummer der Hausverwaltung endet auf 2270 statt 2207. Ein Rückruf am 19.06.2026 unter 2270 führte zu einer fremden Mailbox ohne Namensansage. Für Schriftverkehr bleibt die Vertragsanschrift maßgeblich. Der DocuWeb-Index „Bankeinzug: ja“ stammt aus der Migrationsdatei von 2019; ein SEPA-Mandat ist in der Vertragsakte nicht vorhanden.

AKTENSTÜCK

buchungsklaerung teilzahlung 2026 03 16.md

Buchungsklärung Mieterkonto

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Debitorenbuchhaltung Wohnen

Vorgang: BK-2026-0316-447

Erstellt am: 16.03.2026, 09:42 Uhr

1. Zuordnung

Feld	Wert
Vertragsnummer	MV-2019-04217
Debitor	10038472
Mieter	Thomas Meier
Objekt	Wilhelmstraße 14, 10963 Berlin, 3. OG links
Bearbeitung	Aylin Kaya

2. Zahlungseingang

Buchungstag	Wertstellung	Betrag	Auftraggeber	Verwendungszweck Bank	SAP-Beleg
15.03.2026	15.03.2026	500,00 EUR	Thomas Meier	Miete Meier	1900048841

Der Verwendungszweck nennt weder Vertragsnummer noch Mietmonat. Ein telefonischer oder schriftlicher Tilgungswunsch des Zahlers liegt der Buchhaltung nicht vor.

3. Systemlauf

Die Zahlung wurde im automatischen Suchlauf zunächst dem Debitor zugeordnet und am 16.03.2026 manuell freigegeben. Der offene Posten Februar 2026 war zu diesem Zeitpunkt der älteste fällige Mietposten. Das System hat die Zahlung dort als Teilzahlung verbucht.

Offener Posten	Soll vor Zahlung	Zahlung	Rest nach Zahlung
Miete Februar 2026	1180,00 EUR	500,00 EUR	680,00 EUR

4. Rückfragen und Abschluss

Die Bankdatei enthält keine weitere Nachricht des Zahlers. Ein zweiter Zahlungseingang über denselben Betrag wurde im Zeitraum 15.03. bis 16.03.2026 nicht festgestellt.

Status: Zuordnung abgeschlossen. Bei späterem belegtem Tilgungswunsch ist die rechtliche und buchhalterische Umbuchung gesondert zu prüfen.

Aylin Kaya

Einwurfprotokoll

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Forderungsmanagement

1. Sendung

Feld	Inhalt
Akte	F-2026-00347
Empfänger	Thomas Meier
Anschrift	Wilhelmstraße 14, 10963 Berlin
Dokument	Zweite Mahnung vom 08.04.2026
Umschlag	verschlossen, Fensterumschlag C5
Anlagen	Forderungsaufstellung mit Stand 08.04.2026

2. Einwurf

Ich, Leyla Yilmaz, Mitarbeiterin des Hausmeisterservice Mitte, habe den verschlossenen Umschlag am 08.04.2026 um 17:46 Uhr in den zur Wohnung 3. Obergeschoss links gehörenden Hausbriefkasten eingeworfen.

Am Briefkasten befand sich ein gut lesbares Namensschild „Meier“. Der Umschlag glitt vollständig durch den Einwurfschlitz. Er blieb weder sichtbar im Schlitz stecken noch wurde er mir zurückgegeben.

Die Hausnummer 14 und die Briefkastenanlage im Erdgeschoss wurden vor dem Einwurf mit dem internen Mobilgerät fotografiert. Das Foto trägt die Dateibezeichnung IMG_20260408_174559 . jpg. Es zeigt nicht den Inhalt des Umschlags.

3. Anwesenheit

Ralf Nowak, Objektbetreuer Süd, war beim Einwurf anwesend. Eine persönliche Übergabe oder ein Gespräch mit Herrn Meier fand nicht statt.

Berlin, 08.04.2026

Leyla Yilmaz

Ralf Nowak